



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע:

רמי גרברג
ב"כ עוה"ד גיא פרל
מרחוב יגאל אלון 96 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים:

1. רונן ירון
2. אברהם פנירי
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור חשאי
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

פסק דין

בתביעה זו מבקש התובע כי ינתן צו המורה על הריסת מעלית שנבנתה בבית ברחוב ורמיזה 12 תל אביב הבנוי על חלקה 95 בגוש 6214 (להלן: "הבית").

לטענת התובע הנתבעים בנו ברכוש המשותף של הבית מעלית פרטית שלא כדין, שכן, המעלית איננה באה בגדרו של סעיף 159 לחוק המקרקעין. בהקשר זה נטען כי על פי הסכמת בעלי הדירות עלויות בניית ואחזקת המעלית יחולו רק על המשתמשים וזו לא תחשב כרכוש משותף. בשל התקנת המעלית גם הוסט צינור ביוב בבית שלא כדין. הנתבעים לא קיימו את ההליכים הנדרשים להקמת המעלית ובכלל האמור לא פנו בתביעה למפקח לאישור הקמת המעלית בהעדר הסכמה של התובע. יש גם להסיר את המעלית שכן זו יוצרת מפגע ברכוש המשותף - ישנה חסימה של אויר ואור לדירת התובע, חדר המדרגות הוחשך והאויר בו צומצם, חדר המדרגות הפך מכוער ופתח יציאת עשן וריחות נבנה בסמוך לחלון דירת התובע. המעלית איננה עוצרת בכל קומה בבית אלא בקומות הביניים בלבד דבר המחייב שימוש נוסף במדרגות. בהקשר זה נטען כי כלל לא נשקלה הצעה לבניית מעלית מפולסת אשר תתאים גם לנכים. המעלית נבנתה בחריגה מהיתר ותוך מטרה לאפשר לנתבע 1 להשתלט על הגג המשותף שמעל לדירתו. המעלית פוגעת ביציבות הבית והקמתה מונעת כל אפשרות לחיזוקו. הנתבעים פעלו ופועלים בחוסר תום לב והתנהלותם מהווה גם עוולה אזרחית.

לאור האמור מבקש התובע כי ינתנו צווים להריסת פיר המעלית, לסילוק המעלית, להחזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו וכן יחויבו הנתבעים בתשלום פיצויים לתובע, שכ"ד ראוי והוצאות משפט.

הנתבעים טוענים כי המדובר בתובע סדרתי שמטרתו למנוע את הקמת המעלית בכל דרך, על אף שהוא אינו מתגורר בבית. כל ההתנגדויות התכנוניות של התובע להקמת המעלית נדחו, הוא אף הגיש תביעה למתן צו מניעה זמני וקבוע בפני המפקח עובר להקמת המעלית אך זו נמחקה, לבקשתו. כעת, לאחר שהשקיעו הנתבעים סכומי עתק בהקמת המעלית, ימים לפני תחילת הפעלתה, שבה ומוגשת התביעה. המעלית הוקמה כדין בהסכמת כל בעלי הדירות למעט התובע. המעלית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

תוכננה כך שתעצור בכל קומה ובהסכם שבין בעלי הדירות נשמרה זכותם של מי מהם שיחפוץ בכך לעשות במעלית שימוש לאחר תשלום חלקו היחסי בעלות הקמתה ואחזקתה. המעלית נבנתה על פי היתר כדין ואין בה לחסום אור ואוויר, לא בדירת התובע ולא ברכוש המשותף בבית. תכנון המעלית נעשה ואושר על ידי כל בעלי הדירות. מוכחשת הטענה כאילו הנתבע 1 פולש לשטח כלשהו בבית כאשר דווקא התובע הוא זה אשר השתלט על מחסן משותף. טענות הנדסיות נדחו על ידי רשויות התכנון והמעלית נבנתה על פי תקן וחוק. התובע הוא זה אשר נוהג בחוסר תום לב.

דיון

לא עלה בידי התובע להוכיח כי המדובר במקרה דנן במעלית "פרטית".

על פי הראיות שנשמעו בפני החלטה בדבר התקנת המעלית התקבלה על ידי רוב מוחלט של בעלי הדירות אשר הגיעו בניהם, כפי סמכותם על פי סעיף 159 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**), להסכמות בנוגע לנשיאה בהוצאות התקנת המעלית ואחזקתה.

די בהקשר זה בעדותו של מר דניאל סילבר, אחד מבעלי הדירות בבית, כדי ללמד על ההתנהלות אשר הובילה להחלטה בדבר התקנת המעלית.

מפאת חשיבות עדות זו להליך דנן נביאה במלואה – ש.ת. ככל שאני יודע היו כמה אסיפות 4,5 אסיפות בעניין המעלית וכמו שעושים באסיפות שמו שלט בבניין למטה שמזמן את הדיירים היה כתוב מה נושא האסיפה, שהיה המעלית, ואני יודע גם מרונן שבאופן אישי נשלחה או לא אישי נשלחה לרמי גם כן הודעות. ש.ת. שבעה מתוך שמונה דיירים אישרו את הקמת המעלית. ש.ת. באסיפות באופן כללי הנושא עלה כשירון עשה תאור ופירוט של מה הוא מתכנן מה התוכנית, הייתה אסיפה אחת גם עם הנציגים שבנו את המעלית של החברה או שתיים, גם הם פירטו ורונן הציג חוזה, הסכם בין מר פנירי ורונן לבין הדיירים שלא התקבל מהסיבה שהיו דיירים, גם אני ביניהם, שחשבנו שזה לא מכסה את כל ההיבטים ועל כן ישבנו על החוזה ובאסיפה נוספת אותו חוזה שוב הועלה עם שינויים שמר פנירי ביקש לעשות עד שסוכם כל הדיירים עברו חשבו קראו, וככה התגבש אותו חוזה בינינו לבין מר פנירי ורונן שאומר, דרשנו לראות את המפרט ודרשנו לעשות חתימה על המפרט והחברה אכן הציגה את המפרט וחתמנו עליו שזה סיפק אותנו ובנוסף החוזה אומר שחוץ משימוש במעלית של שני הדיירים הנתבעים ובאי ביתם או אם הם ישכירו את זה או יעבירו במכירה זו הזכות שלהם לעשות שימוש במעלית שהם לוקחים על עצמם את כל ההוצאות, הביטוח, החשמל הניקיון וכדומה. והודגש בכמה סעיפים שזה לא נותן להם זכויות להעביר וזה לא ימנע מהבניין להשתדרג, להוסיף קומות, להתרחב. בחוזה יש גם סעיף או סעיפים שאומרים שכל דייר בכל רגע נתון יכול להצטרף לשימוש במעלית תוך הצטרפות להוצאות המקובלות" (עמוד 7 שורות 17-2).

עדותו זו לא נסתרה בדבר, אף לא בחקירתו הנגדית. למעשה, חקירה זו אף חיזקה את המסקנה הברורה כי המדובר במעלית אשר הוקמה ונבנתה בשיתוף פעולה מוחלט והסכמה של בעלי הדירות – "אני דווקא רואה שהמעלית נתפרה על פי מה שהדיירים החליטו" (עמוד 8 שורה 9).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יודגש, מר סילבר הינו אחד מבין בעלי הדירות בבית. הוא אינו מבין יוזמי המעלית, הנתבעים בהליך דנן. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי עדותו אובייקטיבית ואיננה קשורה בעניין. זאת ועוד. מר סילבר זומן למתן עדות על ידי התובע, על פי בקשתו מיום 31.10.12 והחלטתי מיום 13.11.12. ביחד עם מר סילבר זומנו גם העדים יצחק ברש, עזריאל גולדברג, רן דומיניץ ואבישי ירקוני. כל הנ"ל בעלים של דירות בבית וכולם זומנו להעיד בנוגע לדרך קבלת ההסכמות להקמת המעלית, אופן השימוש במעלית ותחזוקתה והנזקים שנגרמו מבנייתה.

לדיון מיום 19.12.12 התייצבו העדים הנ"ל (לבד ממר גולדברג). דא עקא, בטרם החלו בעדותם, בחר התובע לוותר על העדות, על אף שאלו זומנו על ידו, לכאורה, לצורך הוכחת טענתו בדבר קבלת ההחלטות באסיפה שלא כדין. בנסיבות אלו עתר ב"כ הנתבע להשמעת עדותו של אחד מבין העדים הנ"ל שזומנו והגיעו, וכך, בדרך אקראית, נשמעה דווקא עדותו של מר סילבר כאמור. ויושם אל לב, המדובר, למעשה, בעד מטעם התובע!

אי העדותם של בעלי הדירות האחרים שזומנו עומדת לרועץ לתובע אשר ביקש לזמנם לצורך הוכחת טענותיו כפי שפורטו על ידו בבקשה מטעמו. ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606). בנסיבות דנן ניתן להסיק מסקנה עובדתית כי עדותם של כל אותם בעלי דירות שזומנו ולא נשמעה עדותם, היתה תומכת בגרסת הנתבעים ובעדותו של מר סילבר בנוגע לדרך קבלת ההחלטות בבית וכי היה בעדויות אלה כדי לשלול את טענות התובע בנוגע לקבלת ההחלטות באסיפות.

הוכח בפני כי לאסיפות הרלבנטיות התובע גם זומן אבל מסיבותיו שלו בחר שלא להתייצב אליהן (עמוד 5 שורות 27-29).

בנסיבות אלו גם אין ממש בטענה כי ההחלטה בדבר התקנת המעלית לא נתקבלה באסיפה הכללית של בעלי הדירות כמחוייב על פי דין. כאמור, הוכח כי נתקיימו אפילו יותר מאסיפה אחת בנוגע למעלית. הוכח גם כי החלטה בדבר התקנת המעלית נתקבלה באותן האסיפות (נספחים א ו- ב לתצהיר הנתבע ומוצג ת/2). אף אם פרטי ההסכמה דרשו עוד איזונים וניסוחים והסכם בין בעלי הדירות נחתם לאחר מכן (נספח ג' לתצהיר הנתבע), אין בכך לגרוע מתוקפה של ההסכמה באסיפה להתקנתה של המעלית או מהסכמת בעלי הדירות אשר חתמו על ההסכם (ראה עדות מר סילבר בעמוד 8 שורות 13-17).

ויוער, התובע ניסה להראות כאילו התוכניות אשר אושרו על ידי בעלי הדירות אינן אותן התוכניות אשר אושרו על ידי העירייה. אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, מר סיון מעיד בהקשר זה – "התוכנית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שאושרה ע"י הדיירים היא התוכנית שנידונה ע"י הוועדה לפי הבנתי הייתה איזה טעות בטיפול והכניסו להיתר את העתקים הלא רלוונטיים. סעיף 9 לתצהירי מתייחס בדיוק לנקודה הזאת ככה אני מעריך. אני הגשתי לפי בקשתם, בקשה לשינוי ולהחזיר את המצב לקדמותו" (עמוד 10 שורות 9-12). הטעות גם תוקנה בהיתר שצורף בהסכמה כנספח א' לסיכומי הנתבעים. שנית, התובע מבקש ליטול לעצמו את התפקיד כמגינם של כל בעלי הדירות האחרים בבית. דא עקא, אף לא אחד מהם בא בפני וטען כי המעלית אשר נבנתה איננה זו אשר הוא הסכים לה. ויודגש, כבר אין המדובר רק בתוכניות "על הנייר" שהרי במועד שמיעת הראיות המעלית והפיר כבר היו בנויים ועל סף אישור השימוש בהם. לזאת יש להוסיף כי התובע גם טרח לזמן, למעשה, את כל בעלי הדירות למתן עדות בפני אף, כאמור לעיל, ויתר על העדתם ממש בפתח ישיבת ההוכחות. התנהלותו זו לבדה מספיקה לביסוס מסקנה עובדתית לפיה עדותם לא היתה מסייעת בידו והם היו מאשרים, שוב, את הסכמתם למעלית כפי שנבנתה, כפי שעשה גם מר סילבר בעדותו.

לאור האמור לעיל אני קובע כי נתקבלה החלטה ברוב נדרש כדין להתקנת המעלית בבית.

אין בידי לקבל את טענת התובע כי העובדה שבעלי הדירות הסכימו כי הנתבעים ישאו בעלות התקנת ואחזקת המעלית מלמדת על כי המדובר במעלית פרטית. ההלכה כבר נקבעה בהקשר זה כי כוונת החוק לא היתה לאפשר לדיירים אשר סרכו להתקנת המעלית או לא השתתפו בהקמתה לעשות בה שימוש ללא תמורה. בהקשר זה כבר הכירה הפסיקה בכך שרק מי אשר ישא בעלות התקנת המעלית יוכל לעשות בה שימוש (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 2704/05 לאה מנטל נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)). זו, למעשה, הסכמת בעלי הדירות בנסיבות דנן (ר' עדות מר סילבר כמצוטט לעיל, מוצג ת/2 ונספח ג' לתצהיר הנתבע).

הוכח בפני כי גם מבחינה פיזית המדובר במעלית משותפת, כפי שמעיד מר סיוון - "מעין (בתוכנית) אני מאשר שהמעלית אינה עוצרת בפודסט בין קומת הקרקע לקומה ראשונה לעומת זאת היא עוצרת חמש מדרגות מתחת לקומת הקרקע, היציאה מהמעלית היא לפודסט הביניים חוץ מהראשון" (עמוד 9 שורות 21-23). גם מתוכנית המעלית עולה כי יש בה לשרת את כל הדירות בבית (ר' תרשים בנספח יב' לכתב התביעה). מהתוכנית עולה גם כי לא נפתח פתח למעלית בפודסט הביניים הראשון מאחר ופתח במקום זה אינו משרת אף דירה בבית.

לא עלה בידי התובע להוכיח כי ניתן להתקין מעלית אחרת בבית מבחינה תכנונית או כי ישנה בכלל התכנות משפטית או כלכלית להקמת מעלית שכזו.

כבר בפתח הדברים אדגיש כי התובע לא תמך טענותיו בהקשר זה בדבר - חוות דעת המומחה מטעמו איננה מתייחסת כלל לסוגיה זו, ההפך הוא הנכון - חוות הדעת מתייחסת למעלית כעובדה מוגמרת אשר מחייבת תיקון והתאמה. גם לא הובאה כל עדות מטעם הרשות התכנונית המוסמכת לתמוך טענות אלו.

מאידך, העיד בפני מר סיוון, אדריכל מטעם הנתבעים. מעדותו עולה כי אין היתכנות תכנונית או כלכלית להקמת מעלית אחרת בבית - "אפשר לעשות כל דבר אפשר לעשות שתי מעליות לשני



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אגפים לכל שלוש דירות והכניסה תהיה דרך מרפסת, במעלית שתהיה משותפת לכולם שהכניסה שלהם היא דרך חדר המדרגות לא ניתן לעשות מעלית אחרת אלא זו שתוכננה. ש.ת לפי חוק התכנון והבנייה מותר לבנות מעליות כאלה מצורפות מחוץ לקו הבניין אבל פודסטים הם כבר חלק מהבניין הם לא מעלית. מהניסיון היחיד שלי שהיה לי מקרה כזה בעיריית רעננה פסלו בקשה כזו כולל הקלה לא הסכימו לזה. ש.ת אם צריך לעשות פודסטים זה מעלית אם שני פודסטים כניסה לשתי דירות אז צריך לעשות פודסט ביניים ממנו יצאו לפודסטים לדירות אלא אם כן להכין מעלית עם שתי יציאות. מעלית עם שתי יציאות זה עולה כמעט כמו שתי מעליות. כלומר, מעלית עם פודסט צריך לבנות רחוק יותר מהבניין, בערך 90 ס"מ נטו לפודסט. המרווח של הפודסט שלפני דלת היציאה ממעלית הוא מינימום 90 ס"מ באישור כיבוי אש ובהסכמת מהנדס העיר" (עמוד 11 שורות 11-21). אומנם, עדותו של מר סיון איננה בגדר עדות מומחה בהליך שבפני. אולם, לא ניתן להתעלם מניסיונו כמתואר בתצהירו שלא הועמד בספק ומעדותו המקצועית, בפרט כאשר לא הובאה כל עדות אחרת מטעם התובע בהקשר זה כאמור.

זאת ועוד. אף אם ישנה התכנות כלשהי להקמת מעלית מפולסת בבית, הרי שהתנהלות התובע עצמו מלמדת על כי אין כל סיכוי ממשי להקמת מעלית שכזו – התובע לא ניהל כל דיון עם בעלי הדירות האחרים בבית על בניית מעלית מפולסת (עמוד 5 שורה 24). התובע גם מצוי בחובות כספיים כבדים מאוד, כפי שהוא מעיד – "יש לי עוד הרבה יותר חובות מכספים, אין לי כסף, אם היה לי הייתי משלם את הכספים בדיון הראשון" (עמוד 6 שורות 13-14). משכך, לא ברור כלל מדוע הוא סבור שניתן בכלל יהיה להתקין מעלית מפולסת כאשר הוא המעוניין היחיד בה ואין בידו לממנה. לא ברור גם, לאור ההלכות שאוזכרו לעיל, מדוע הוא סבור שיהיה זכאי לעשות שימוש באותה מעלית, אף אם תוקם, כאשר אין בידו האפשרות לממנה.

לא עלה בידי התובע להוכיח כי נגרמו לדירתו או לרכוש המשותף נזקים עקב התקנת המעלית.

חוות הדעת מטעם התובע מלמדת על אי התאמות בין היתר הבניה לבין הבניה בפועל ועל נזקים עקב בניית המעלית – סדקים, בעיות צנרת והתאמות אחרות ברכוש המשותף. דא עקא, לא הוכח כי המדובר בנזקים הקשורים לבניית המעלית – לא הוברר כיצד צנרת דוד"ש קשורה לבניית המעלית. כך גם סוגית חוסרים בכיבוי אש בחדר המדרגות. על פי חוות הדעת הסדקים שאותרו מקורם בהרחבות ותוספות מאוחרות לבית. המומחה אך ממליץ לעקוב אחר סוגיה זו בשל קרבת פיר המעלית לעמוד השוקע בפינה הדרום/מערבית של חדר המדרגות. גם המומחה בס אינו קובע באופן חד וברור כי המדובר בליקויים הקשורים לבניית המעלית.

מכל מקום, אף אם המדובר בליקויים הקשורים להתקנת המעלית, הרי שאלו נזקים הניתנים לתיקון כפי שמתייחס אליהם המומחה בס, שאינו מציין, ולו ברמז, כי נזקים אלו מחייבים הריסתו של פיר המעלית. הנתבע אף התחייב לתקן הנזקים, ככל שהם קשורים לבניית המעלית – "העברתי את חוות הדעת הזו לחברת המעליות ואם זה קשור אליהם הם יתקנו ואם לא אני אתקן כל מה שקשור לבניית המעלית, חברת המעליות תתקן במידה ויהיו פגמים. חברת המעליות תשלם על כל מה שצריך" (עמוד 14 שורות 7-10).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור לטענה כי המעלית נבנתה בחריגה מהיתר הרי שמעדותו של מר סיוון ומסיכומי הנתבעים עולה כי סוגיה זו הוסדרה. מכל מקום, המדובר בסוגיה תכנונית הנתונה לבדיקת וטיפול, לרבות הטיפול המשפטי, של רשויות התכנון (ככל שיש דבר מה בטענות). אין בעובדה זו כדי להשפיע על ההחלטה הקניינית נשוא ההליך דנן, כאשר הוכח בפני, ועל כך אין מחלוקת, כי לבניית המעלית נתקבל היתר בניה (ר' גם חוות הדעת של מר בס מטעם התובע).

גם אין בידי לקבל את הטענה כאילו יש במעלית חסימה של אויר ואור לדירת התובע או לחדר המדרגות או כי יציאת עשן וריחות נבנתה בסמוך לחלון דירת התובע.

ראשית, טענות אלו לא נתמכו בכל חוות דעת מקצועית מטעם התובע. אפילו בחוות הדעת של מר בס שהוגשה מטעמו אין כל אזכור לכך. ויודגש, מר בס התבקש לבחון "נזקים בחלקי הרכוש המשותף עקב בניית פיר מעלית".

שנית, עדותה של גב' פורדט בהקשר זה מתמצה בכך שפיר המעלית "עושה לך תחושה לא טובה". אין בכך די כדי להביא להריסתה של מעלית או אפילו למניעת הקמתה, לבד מהעובדה כי המדובר ב"תחושה" של "חולה סיעודית" כפי שהגב' פורדט מגדירה את עצמה (עמוד 4 שורה 20).

שלישית, כפי שמעידה הגב' פורדט, המדובר בטענות אשר הובאו בפני רשויות התכנון (עמוד 4 שורות 25-22). מקומם הטבעי של טענות אלו הוא בתחום התכנוני ולא בתחום הקנייני. משטענות אלו נדונו בהליכים התכנוניים ונדחו עם הוצאת היתר הבניה, אין מקום לשוב ולהיזקק להן.

רביעית, ברי כי הוספה של מעלית לבית תביא לשינויים בחדר המדרגות - מדובר בתוספת בניה משמעותית המחייבת גם גישה לכל אורך חדר המדרגות. קבלת טענה לפיה המעלית שינתה את חדר המדרגות משמעה, למעשה, כי לא ניתן יהיה לבנות כל מעלית בכל בית שהוא. ויודגש, המדובר במקרה דנן במעלית המתווספת מחוץ לחדר המדרגות ולפיכך השינויים בחדר המדרגות מצומצמים יחסית. בחלופה של בניית מעלית בתוך חדר המדרגות השינויים משמעותיים בהרבה.

גם אין בטענת התובע כי המעלית איננה מותאמת לנכים כדי לסייע בתביעתו. ראשית, רשויות התכנון אישרו את הקמת המעלית באופן שבו הוקמה כאשר ברור מראש כי אין היא מותאמת לנכים (בשל הצורך לעשות שימוש במספר מועט של מדרגות לשם הגעה למעלית וממנה). עצם אישור המעלית כאמור מלמד על כי נגישות לנכים איננה מהווה דרישה תכנונית. כך גם עולה מעדותו של מר סיוון (עמוד 10 שורות 22-26). שנית, הוכח, כאמור לעיל, כי אין כל התכנות ממשית לבניית מעלית מפולסת בבית - לא מבחינה תכנונית (הקושי באישור בניית פודסט והרחקת פיר המעלית מהבית), לא מבחינה כלכלית (עלות התקנת מעלית עם שני פתחים גבוהה מאוד) ולא מבחינה משפטית (התובע עצמו אינו מסוגל לשאת במימון מעלית שכזו). שלישית, לא ברורה לי העמדה העקרונית של התובע לפיה עדיף לו כי בבית לא תהיה כל מעלית מאשר תהיה מעלית כזו אשר, לבד מנכה על כיסא גלגלים, יכולה לסייע לכל מוגבל בתנועה אחר (ר' עדות מר סיוון בעמוד 10 שורות 27-29). גם לא הוכח כי לא ניתן יהיה באמצעות עזרים משלימים (למשל מעלון) לעשות שימוש במעלית הקיימת גם לנכה בכסא גלגלים. רביעית, לא הוכח כי התובע הוא "אדם נכה" כטענתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ממילא הוא גם אינו גר כלל בבית (עמוד 5 שורות 17-18). בהקשר זה גם אין כל קשר בין מצבו הרפואי של מי מבני משפחתו של התובע, שממילא לא הוכח, לבין זכויותיו הקנייניות של התובע. חמישית, טענת התובע כאילו כלל לא נבחנה אפשרות להתקנת מעלית מפוסלת אין בה דבר. מעדותם של מר סילבר והנתבע עולה כי נתקיימו מספר אסיפות בנוגע למעלית וגם הוחלפו דעות, מסמכים וחוזים. מעדותו של מר סיוון עולה כי חלופה זו נשללה בשל חוסר היתכנות תכנונית וכלכלית כאמור. מאידך, התובע בחר שלא להתייבב לאסיפות בנוגע למעלית, ובעיקר, אפילו לא פנה אל בעלי הדירות האחרים בנוגע להצעה לבניית מעלית מפולסת (עמוד 5 שורה 24).

לא הוכח בפני כי יש בהתקנת המעלית משום פגיעה באפשרות חיזוק הבית או כי יש בה לאפשר השתלטות על הרכוש המשותף. דווקא ההפך הוא הנכון.

מעדותו של מר סילבר עולה כי הבית אינו דורש עוד חיזוק – "אני לא מסכים עם זה שהבניין צריך חיזוק. לפני שנתיים שלוש, נערך חיזוק לעמוד מסוים שהיה לא טוב ואני לא חושב שיש חובה על איזה שיפוץ. לא זכור לי שטענתי שצריך לחזק באסיפת דיירים. ש.ת נספח א' לתצהיר ירון, הכוונה בפרוטוקול הייתה שפיר המעלית ייבנה, כמו בסופו של דבר הוא נבנה מבטון יצוק ולא מזכוכית אני ראיתי בזה חיזוק וגם היום אני חושב שהפיר מחזק את הבניין ועל זה, זה דובר. ש.ת אני לא חושב שהבניין זקוק לחיזוק" (עמוד 8 שורות 23-28). חוות הדעת של מר בס אומנם מפרטת עבודות שיש לבצע בהקשר זה. אולם, מר בס מתייחס לעבודות עתידיות לאחר מעקב ומכל מקום, אין בחוות הדעת כל טענה כאילו יש במעלית משום הפרעה כלשהי לביצוע עבודות אלו. גם ביחס לבנייה אפשרית על פי תמ"א 38 התייחסו בעלי הדירות כפי שמעיד מר סילבר (עמוד 8 שורות 2-3).

מעדותו של מר סילבר עולה גם כי בעלי הדירות האחרים, ולא הנתבעים, היו אלו אשר רצו להתקין את המעלית באופן כזה שניתן יהיה בעתיד לאפשר הגעתה לקומת הגג. רצון זה לא התקיים בסופו של דבר בשל אי רצונם של בעלי הדירות להשתתף בעלויות העודפות הנדרשות לשם התאמת המעלית כאמור (עמוד 8 שורות 4-8).

לאור כל האמור לעיל הרי שלא עלה בידי התובע להוכיח זכאותו לקבלת הסעד המבוקש להריסת המעלית.

אולם, לא ניתן לסיים פסק דין זה מבלי להתייחס גם להתנהלותו של התובע בנוגע להקמת המעלית בבית. בנסיבות דנן ניתן, בלב שלם ובצער רב, לקבוע כי המדובר בתביעה קנטרנית שהוגשה בחוסר תום לב מתוך מטרה יחידה לגרום נזק לנתבעים.

ובמה דברים אמורים.

בין הצדדים התנהלו הליכים קודמים בפני במסגרת תיק 577/11 (להלן: "ההליך הקודם"). במסגרת תיק זה הוגשה על ידי התובע בקשה למתן צו מניעה זמני בתיק בקשה 107/11. יוער כי באותה העת היו הנתבעים בשלבים ראשונים של הקמת המעלית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהחלטה מיום 11.12.11 הותרתי את צו המניעה שניתן על ידי ביום 07.12.11 על כנו. אולם, בשל הנזקים הצפויים לנתבעים אם בסופו של יום תדחה התביעה, ובהתאם להוראות תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, התנתי את צו המניעה בכך שהתובע דנן יפקיד ערבות בנקאית על סך של 200,000 ₪ לפיצוי הנתבעים אם בסופו של יום תדחה תביעתו.

התובע בחר שלא להפקיד ערבות זו וחלף האמור הגיש בקשה למשיכת הבקשה למתן צו מניעה ומשיכת התביעה וזו אכן נמחקה.

חלפה לה כמחצית השנה, המעלית נבנתה, הנתבעים הוציאו מכיסם מאות אלפי שקלים להקמת המעלית, ואז "נזכר" התובע להגיש שוב את תביעתו בעילות זהות לחלוטין לאלו אשר נטענו על ידו בהליך הקודם.

אינני מקבל את "הסבריו" של התובע להתנהלותו זו. אומנם, התובע לא היה מיוצג במסגרת ההליך הקודם. אולם, מעיון במסמכי ההליך הקודם ניתן להיווכח בנקל כי הוא היה מודע להבחנה שבין בקשתו לצו מניעה זמני לבין תביעתו בהליך העיקרי – הוגשה על ידו בקשה בתיק הבקשה בלבד שמהותה "צו מניעה זמני" ונקבע מועד להגשת כתב התביעה העיקרי על פי החלטתי מיום 05.12.11. בקשתו למחיקת התביעה התייחסה במפורש הן לבקשה למתן צו המניעה והן לתובענה העיקרית. החלטתי מיום 11.12.11 הבהירה במפורש כי ישנה הבחנה בין הצו הזמני, שניתן לבקשת התובע, לבין התיק בעיקרי, שבו צריכות היו להתברר הטענות לגופם של דברים (חלופות למעלית ופגיעה אפשרית). בהחלטה אף נקבע מועד לדיון בתובענה העיקרית ומועד להגשת כתב הגנה. ויודגש, המועד שנקבע היה מוקדם לשם החשת בירור התובענה העיקרית גופה. גם משכך ברור היה לתובע כי המדובר בהחלטה בבקשה לסעד זמני בלבד.

אף אם נקבל את טענתו של התובע כי הוא לא היה מודע להבחנה שבין ההליך הזמני לעיקרי, הרי שלא עלה בידו ליתן כל הסבר מניח את הדעת מדוע המתין עם הגשת תביעתו תקופה כה ארוכה, עד לאחר גמר ביצוע העבודות וערב הפעלת המעלית. לכאורה, לו סבר כי ההליך הקודם בכללותו עסק בצו הזמני, הרי שיכול היה מיד לאחר מחיקת ההליך הקודם לנקוט בהליך חדש. דא עקא, העובדה כי המתין עד לאחר גמר הבניה מלמדת כי ביקש בדרך זו "להעמיס" את כל הסיכונים, אשר הוערכו על ידי בסך של 200,000 ₪ על פי ההחלטה מיום 11.12.11 בהליך הקודם, על הנתבעים. התנהלות זו הינה חסרת תום לב באופן מובהק, וכשלעצמה, מצדיקה דחיית הסעד החריג המבוקש במסגרת ההליך דנן – הריסתה של מעלית שנבנתה על פי הסכמת רוב מוחלט של בעלי הדירות כאשר התובע, המתנגד היחיד לה, יכול היה למנוע את הקמתה מראש (והרי כבר היה בידו צו מניעה!).

ויודגש, בנסיבות אלו ניתן לראות בנתבעים כמי שהסתמכו על חזרתו בו של התובע מנקיטת ההליכים כנגדם (שעה שבידו כבר צו מניעה!) והוציאו כספים משמעותיים על סמך הסתמכות זו. די, גם בכך, להביא לדחיית התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 208/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לזאת יש להוסיף גם את התנהלותו התמוהה במסגרת ההליך דנן, לרבות, בזימונם של בעלי הדירות למתן עדות וויתור על עדותם כאשר אלו התייצבו כמבוקש על ידו. כך גם, מסיבות תמוהות, לא התייצב המומחה מטעמו – מר בס, לחקירה על חוות דעתו.

זאת ועוד. התובע מציג עמדתו כאילו ברצונו להרוס את המעלית שנבנתה על מנת שניתן יהיה להקים אחרת מפולסת. דא עקא, כפי שפורט לעיל, טענה זו הינה מן הפה ולחוץ ואין בה כל דבר ממשי - התובע כלל לא פנה לבעלי הדירות האחרים בהקשר לבניית מעלית מפולסת, אין בידו להוכיח כל התכנות לבניית מעלית כזו (תכנונית, משפטית וכלכלית) ואין בידו כל אמצעים כלכליים, ודאי שלא לממן בניית מעלית כאמור. גם טענותיו בגין נזקים הוכחו כמופרכות לחלוטין. מכל אלו עולה כי מטרתו היחידה של התובע הינה לגרום נזק לנתבעים ולמנוע מהם לעשות שימוש במעלית אשר כבר הוקמה על ידם ואשר תקל על אורחות חייהם. המדובר בהתנהלות שהינה חסרת תום לב, בפרט כאשר עסקינן בבעלי דירות בבית משותף (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז(4) 737 וכן ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי נ' אלפונסו דיין פ"ד מו(5) 454).

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה.

אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים, ביחד ולחוד, סך של 15,000 ₪ בגין החזר הוצאותיהם בניהול ההליך, לרבות, שכ"ט עו"ד.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיים הליך הוכחות במלואו והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ז אדר תשע"ג, 27 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב